



PUTUSAN
Nomor 951 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARNOT SITANGGANG;**
2. **NORTAULI NAINGGOLAN;**
3. **HERMANTO SITANGGANG;**
4. **MARUBA SITANGGANG;**

keempatnya bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, dan dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Syahrizal Efendi Lubis, SH., MKn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Dinamika & Partners, berkantor di Jalan Asrol Adam, Perumnas Kampung Baru, Nomor 5, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PITRONELLA SIHOTANG**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu;
2. **ANTONIUS ASDIN NAINGGOLAN;**
3. **ANGGIAT MARUBA NAINGGOLAN;**
4. **HENGKI NAINGGOLAN;**
5. **JOSEFEN JULIANUS NAINGGOLAN;**

Nomor urut 2 sampai dengan 4 kesemuanya bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, dan dalam hal ini

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing memberi kuasa kepada Herryanto Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sunggal, Nomor 168-E, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan aktifitas berupa pemanenan buah sawit diatas objek sengketa;
- Meletakkan Sita Jaminan tanah perkebunan milik Para Penggugat yang terdiri dari;
 - a. Tanah seluas $\pm 23.825 \text{ M}^2$ (dua hektar tiga ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai SK. Gubernur Sumatera Utara /Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara/Bupati Kepala Daerah Labuhan Batu/Kepala Sub.Direktorat Agraria Labuhan Batu Nomor : SK.59/DA/HNL/LB/1972 tanggal 30 Desember 1972 batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara/sekarang PT.Karsa; -----131 M^2 ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara/sekarang Hengki Nainggolan;-----190 M^2 ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara/sekarang dengan Paettua Lumbansiantar-----153 M^2 ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara/sekarang dengan Pitronella br.Sihotang;-----142 M^2 ;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2023



- b. Tanah seluas $\pm 40.250 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi dihadapan Kepala Desa Tanjung Harapan tanggal 20 Maret 2000 yang letaknya bersebelahan atau satu hamparan dengan tanah miliknya (SK.Gubsu) dengan batas batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Hengki Nainggolan;----- 115m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Paret-----115 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Paret/Jampin Nainggolan/PT.Karsa;-----350 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Paret-----350 m;

Dalam Pokok Perkara

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm.Jampin Nainggolan atau disebut juga J.Nainggolan;
3. Menyatakan tanah perkebunan kelapa sawit seluas $\pm 23.825 \text{ M}^2$ (dua hektar tiga ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai SK. Gubernur Sumatera Utara /Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara/Bupati Kepala Daerah Labuhan Batu/Kepala Sub.Direktorat Agraria Labuhan Batu Nomor : SK.59/DA/HNL/LB/1972 tanggal 30 Desember 1972 An. J. Naninggolan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara/sekarang PT.Karsa; -----131 M^2 ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara/sekarang Hengki Nainggolan;-----190 M^2 ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara/sekarang dengan Paettua Lumbansiantar-----153 M^2 ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara/sekarang dengan Pitronella br.Sihotang;-----142 M^2 ;Adalah sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan tanah perkebunan kelapa sawit seluas $\pm 40.250 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi dihadapan Kepala Desa

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2023



Tanjung Harapan tanggal 20 Maret 2000 An. Pitronella Sihotang dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Hengki Nainggolan;----- 115 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Paret-----115 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Paret/Jampin Nainggolan/PT.Karsa;-----350 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Paret-----350 m;

Adalah sah milik Para Penggugat;

5. Menyatakan dalam hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai/menyerobot tanah milik Para Penggugat serta memanen mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Para Tergugat dan orang lain yang menguasai tanah perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat sebagaimana diktum 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas untuk mengembalikannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;
7. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang timbul kemudian atas objek perkara *a quo* yang dilakukan oleh Para Tergugat batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp509.264.000,00 (lima ratus sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan dibacakan;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateril kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan dibacakan;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan,

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2023



terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah perkebunan milik Para Penggugat yang terdiri dari :
 - a. Tanah seluas 23.825 M² (dua hektar tiga ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai SK. Gubernur Sumatera Utara /Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara/Bupati Kepala Daerah Labuhan Batu/Kepala Sub.Direktorat Agraria Labuhan Batu Nomor : SK.59/DA/HNL/LB/1972 tanggal 30 Desember 1972 batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara/sekarang PT.Karsa; -----131 M²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara/sekarang Hengki Nainggolan;-----190 M²;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara/sekarang dengan Paettua Lumbansiantar-----153 M²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara/sekarang dengan Pitronella br.Sihotang;-----142 M²;
 - b. Tanah seluas ±40.250 M² sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi dihadapan Kepala Desa Tanjung Harapan tanggal 20 Maret 2000 yang letaknya bersebelahan atau satu hamparan dengan tanah miliknya (SK.Gubsu) dengan batas batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hengki Nainggolan; ----115 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Paret-----115 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Paret/Jampin Nainggolan/PT.Karsa;-----350 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Paret-----350 m;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aeouo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Para Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan tanggal 15 Maret 2009 atas nama Arnot Sitanggang yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Harapan Januari Ritonga;
4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat :
 - SK Gubernur Sumatera Utara/Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara/Bupati Kepala Daerah Labuhan Batu/Kepala Sub. Direktorat Akraria Labuhan Batu Nomor : SK.59/DA/HNL/LB/1972 tanggal 30 Desember 1972;
 - Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 20 Maret 2000, atas nama Pitronella Sihotang;
5. Menyatakan sah dan berharga bukti bukti surat berupa Surat Keterangan tanggal 15 Maret 2009 atas nama Arnot Sitanggang yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Harapan Januari Ritonga;
6. Menyatakan Penggugat dr I adalah pemilik sah lahan berikut segala sesuatu yang ada diatas nya berdasarkan bukti bukti Surat Keterangan tanggal 15 Maret 2009 atas nama Arnot Sitanggang yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Harapan Januari Ritonga;
7. Menghukum Para Tergugat dr untuk membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Para Penggugat dr secara tanggung renteng sebesar Rp1.384.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Para Tergugat dr untuk membayar kepada Para Penggugat dr uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Para Tergugat dr lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi (*Uit Voor Baar Bij Voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Rap tanggal 16 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm.Jampin Nainggolan atau disebut juga J. Nainggolan;
3. Menyatakan tanah perkebunan kelapa sawit seluas $\pm 23.825 \text{ M}^2$ (dua hektar tiga ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai SK. Gubernur Sumatera Utara /Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara/Bupati Kepala Daerah Labuhan Batu/Kepala Sub.Direktorat Agraria Labuhan Batu Nomor : SK.59/DA/HNL/LB/1972 tanggal 30 Desember 1972 An. J. Nanningolan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara/sekarang PT.Karsa; --
-----131 M^2 ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara/sekarang Hengki Nainggolan;-----190 M^2 ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara/sekarang dengan Paettua Lumbansiantar-----153 M^2 ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara/sekarang dengan Pitronella br.Sihotang;-----142 M^2 ;Adalah sah milik Para Penggugat;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2023



4. Menyatakan tanah perkebunan kelapa sawit seluas $\pm 40.250 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi dihadapan Kepala Desa Tanjung Harapan tanggal 20 Maret 2000 An. Pitronella Sihotang dengan batas batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hengki Nainggolan;-----115 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Paret -----115 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Paret/Jampin Nainggolan/PT.Karsa;--
-----350 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Paret-----350 m;Adalah sah milik Para Penggugat;
 5. Menyatakan dalam hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai/menyerobot tanah milik Para Penggugat serta memanen mengambil buah kepala sawit tanpa seizin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 6. Menghukum Para Tergugat dan orang lain yang menguasai tanah perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat sebagaimana diktum 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas untuk mengembalikannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;
 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
 9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonpensi :
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konpensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konpensi dan Rekonpensi:
- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konpensi untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp4.688.500,00 (empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 388/Pdt/2021/PT MDN tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 November 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 101/PDT.G/2020/PN RAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 388/Pdt/2021/PT.MDN, Tanggal 1 November 2021 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

Dalam Konpensasi

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Kasasi;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan tanggal 15 Maret 2009 atas nama Arnot Sitanggang yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Harapan Januari Ritonga;
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat :
 - SK Gubernur Sumatera Utara/Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara/Bupati Kepala Daerah Labuhan Batu/Kepala Sub. Direktorat Akraria Labuhan Batu Nomor : SK.59/DA/HNL/LB/1972 tanggal 30 Desember 1972;
 - Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 20 Maret 2000, atas nama Pitronella Sihotang ;
4. Menyatakan sah dan berharga bukti bukti surat berupa Surat Keterangan tanggal 15 Maret 2009 atas nama Arnot Sitanggang yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Harapan Januari Ritonga;
5. Menyatakan Pemohon Kasasi dalam rekonpensi I adalah pemilik sah lahan berikut segala sesuatu yang ada diatas nya berdasarkan bukti bukti Surat Keterangan tanggal 15 Maret 2009 atas nama Arnot Sitanggang yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Harapan Januari Ritonga;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi dalam rekonpensi untuk membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Para Penggugat dr secara tanggung renteng sebesar Rp1.384.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
7. Menghukum Para Termohon Kasasi dalam rekonpensi untuk membayar kepada Para Pemohon Kasasi dalam rekonpensi uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Para Termohon Kasasi dalam rekonsensi lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini;

8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi (*Uit Voor Baar Bij Vorraad*);

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi dalam kompensi / Para Termohon Kasasi dalam rekonsensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 29 November 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana Para Penggugat telah dapat membuktikan sebagai ahli waris dari Alm. Jampin Nainggolan atau J. Nainggolan serta dasar kepemilikannya masing-masing terhadap tanah obyek sengketa I seluas lebih kurang 23.825 m² berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara / Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara / Bupati Kepala Daerah Labuhan Batu / Kepala Sub.Direktorat Agraria Labuhan Batu Nomor : SK.59/DA/HLN/LB/1972 tanggal 30 Desember 1972 atas nama J. Nainggolan (orang tua Para Penggugat) dan tanah obyek sengketa II seluas



lebih kurang 40.250 m² berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dihadapan Kepala Desa Tanjung Harapan tanggal 20 Maret 2000 atas nama Pitronella Sihotang (Penggugat I), sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas kedua obyek sengketa sehingga penguasaannya atas kedua tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : ARNOT SITANGGANG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **ARNOT SITANGGANG**, 2. **NORTAULI NAINGGOLAN**, 3. **HERMANTO SITANGGANG**, 4. **MARUBA SITANGGANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2023